

**CÔNG TY TNHH
TRÀ DƯỢC VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 012025/NQQC-HCNS

Thái Nguyên, ngày 01 tháng 01 năm 2025

NỘI QUY QUY CHẾ CÔNG TY

*Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 20/11/2019;
Căn cứ Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;*

Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

Căn cứ Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

*Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong doanh nghiệp;
Giám đốc Công ty ban hành Nội quy lao động trong Công ty gồm các quy định sau:*

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nội dung và mục đích

Nội quy quy chế công ty là những quy định về kỷ luật lao động mà nhân viên phải thực hiện khi làm việc tại công ty; quy định việc xử lý đối với nhân viên có hành vi vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách nhiệm vật chất đối với nhân viên vi phạm kỷ luật làm thiệt hại tài sản của Công ty.

Điều 2. Phạm vi và đối tượng thực hiện nội quy

Nội quy quy chế công ty áp dụng đối với tất cả nhân viên làm việc trong công ty theo các hình thức và các loại hợp đồng lao động, kể cả nhân viên trong thời gian thử việc, học việc.

CHƯƠNG II

THỜI GIỜ LÀM VIỆC - THỜI GIÀN NGHỈ NGƠI

Điều 3. Thời giờ làm trong ngày

a. Thời gian làm việc đối với khối văn phòng được quy định như sau:

- Số giờ làm việc trong ngày: 08 tiếng/ngày
- Số ngày làm việc trong tuần: 06 ngày. Từ thứ Hai đến thứ Bảy (T2-T7)
 - Ca Sáng: 08h00 -12h00
 - Ca Chiều: 13h30-17h30

- Nghỉ 04 ngày chủ nhật/tháng. Dự kiến những tháng có 05 ngày chủ nhật, có 01 chủ nhật trong tháng công ty điều động đi làm hoặc có những buổi đào tạo, sinh hoạt chung của công ty, ...

b. Thời gian làm việc đối với các khối sản xuất được quy định như sau:

- Số giờ làm việc trong ngày: 08 tiếng/ngày

- Thời gian làm việc:

- Ca Sáng: 08h00 -12h00

- Ca Chiều: 13h30-17h30

- Nghỉ 03 chủ nhật/tháng.

Thời gian làm việc có thể được điều chỉnh dựa trên yêu cầu công việc hoặc điều kiện thực tế. Việc điều chỉnh sẽ được thông báo trước tới người lao động.

Trường hợp do tính chất công việc phải làm việc trong những ngày nghỉ tuần và giờ nghỉ sẽ được bố trí nghỉ luân phiên vào thời gian thích hợp.

Điều 4. Ngày nghỉ người lao động được hưởng nguyên lương (Đối với lao động đã ký hợp đồng chính thức):

1. Nghỉ lễ tết hàng năm:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01/01 dương lịch)

- Tết Nguyên đán: 03 ngày

- Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (mùng 10/3 âm lịch)

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch)

- Ngày Quốc tế Lao động: 01 ngày (ngày 01/5 dương lịch)

- Ngày Quốc Khánh: 01 ngày (ngày 02/9 dương lịch)

2. Nghỉ phép hàng năm:

- Điều kiện để người lao động được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm cần tối thiểu làm việc tại công ty 01 năm (12 tháng) tính từ ngày ký hợp đồng chính thức.

- Mỗi năm hoạt động đánh giá diễn ra 02 lần vào đầu tháng 1 & tháng 7 hàng năm, mỗi lần xét duyệt tương đương 06 ngày nghỉ phép.

- Đối với cấp nhân viên: cần được phê duyệt từ cấp quản lý trực tiếp bao gồm trưởng nhóm, trưởng phòng, cần thêm tham chiếu hành chính nhân sự và ban giám đốc.

- Đối với cấp trưởng phòng trở lên: cần được phê duyệt từ ban giám đốc & tham chiếu hành chính nhân sự.

- Khi xét duyệt cần yếu tố liên quan đến kết quả công việc trước giai đoạn xét duyệt.

3. Cách sử dụng lịch nghỉ phép năm khi được xét duyệt

- Sau khi người lao động có 12 tháng làm việc tại Công ty thì được nghỉ 12 ngày phép năm hưởng nguyên lương. Mỗi tháng người lao động được nghỉ một ngày phép, nếu không nghỉ thì ngày phép đó sẽ cộng dồn vào những tháng sau hoặc tính theo quy đổi ngày công. Cụ thể như sau: Nếu tháng 1 nhân viên có một ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương mà không sử dụng thì có thể cộng dồn vào tháng 2. Đến tháng 2 có nhu cầu sử dụng thì có thể sử dụng cả 2 ngày phép. Nhân viên cũng có thể sử dụng một lần phép năm nếu không ảnh

hưởng đến công việc. Trong trường hợp người lao động được xét duyệt nhưng không sử dụng phép năm thì số ngày nghỉ phép năm sẽ được quy đổi thành số công làm việc theo tỉ lệ 02 công nghỉ phép quy đổi 01 công làm việc.

- Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ phép hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ phép gộp.

- Khi người lao động muốn nghỉ phép phải viết đơn xin phép và được phép nghỉ khi có sự đồng ý của người quản lý trực tiếp mình hoặc của Giám đốc. Khi đã xin phép nghỉ và được chấp thuận, người lao động sẽ nghỉ theo phép đã yêu cầu. Nếu có bất kỳ thay đổi nào ảnh hưởng đến lịch nghỉ phép, người lao động phải thông báo ngay cho người quản lý trực tiếp hoặc Giám đốc. Bất kỳ sự thay đổi nào về số ngày phép đã được chấp thuận trước đó phải tuân thủ theo trình tự nộp đơn xin nghỉ phép/duyet phép giống như lần xin phép ban đầu.

- Ngày 25 đến ngày 30 của tháng trước, CBCNV sẽ đăng ký lịch nghỉ phép 01 ngày của tháng tiếp theo, nhưng không nghỉ cùng lúc quá 02 nhân sự trong 01 bộ phận phòng ban Công ty.

- Do tình hình đặc thù kinh doanh của công ty, người lao động không được xin nghỉ phép vào các tháng cao điểm tháng 1, tháng 2 (trước tết âm lịch), tháng 11, tháng 12.

- Trường hợp nghỉ phép năm dồn tối đa không quá 03 (ba) ngày/tháng phải làm đơn xin phép trước tối thiểu 30 ngày.

- Đối với trường hợp nghỉ đột xuất trong kỳ nghỉ phép cần gia hạn với tính chất khẩn cấp nghỉ trong ngày người lao động có thể thông báo cho cấp trên của mình đồng thời có hình ảnh chứng minh kèm theo, nếu tự ý nghỉ, sẽ bị tính là nghỉ không phép.

Điều 5. Nghỉ bệnh

- Trường hợp nghỉ bệnh, điều trị bệnh tại bệnh viện, sau khi nghỉ người lao động phải nộp đơn xin nghỉ bệnh cùng với giấy xác nhận của cơ sở chữa bệnh. Bắt buộc phải có xác thực của đơn vị y tế, nhân viên y tế thì nếu không có sẽ bị ***vi phạm quy định thực hiện nội quy, quy chế nghỉ & chế độ tính chuyên cần.***

- Trong thời gian nghỉ chữa bệnh theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh, người lao động được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của BHXH & Chế độ đãi ngộ công đoàn của Công ty.

Điều 6. Nghỉ thai sản

6.1 Đối với lao động nữ

- Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 06 tháng;

- Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên, từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

- Thời gian nghỉ trước sinh tối đa không quá 02 tháng

- Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

- Trước khi hết thời gian thai sản theo quy định, lao động nữ nếu có nhu cầu quay lại làm việc cần thông báo và được chấp thuận của người quản lý trực tiếp hoặc Giám đốc ít nhất 30 ngày;
- Khi đi làm sớm, lao động nữ được thanh toán đủ lương cho những ngày đi làm việc sớm, ngoài những khoản thanh toán đầy đủ từ quỹ Bảo hiểm xã hội cho toàn bộ thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật.
- Điều kiện: Lao động nữ đã nghỉ ít nhất được 04 tháng
- Nếu người lao động muốn nghỉ thai sản thêm một thời gian thì phải thông báo và được sự chấp thuận của quản lý trực tiếp hoặc của Giám đốc ít nhất trước 10 ngày tính từ ngày kết thúc nghỉ thai sản của mình. Những ngày nghỉ phép thêm này không vượt quá 30 ngày và được xem như là nghỉ không hưởng lương.

6.2 Đối với lao động nam.

- Trường hợp lao động nam tham gia bảo BHXH có vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản: 02 ngày.
- Sau khi nghỉ cần bổ sung đầy đủ giấy tờ: Giấy khai sinh có họ tên cha, hoặc giấy chứng sinh, giấy ra viện.

CHƯƠNG III NỘI QUY NƠI LÀM VIỆC

(Tất cả các điều dưới đây, thuộc nội quy nơi làm việc, CBCNV vi phạm sẽ phải chịu kỷ luật)

Điều 8. Thực hiện công việc được giao

- Người lao động trong Công ty phải tuyệt đối tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh giám đốc Công ty hoặc người được uỷ quyền; tôn trọng và tuân theo sự chỉ đạo và sắp xếp công việc của cấp trên, quản lý nhân sự theo chỉ định của Công ty.
- Người lao động phải có trách nhiệm hoàn thành tất cả các công việc được giao đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Công ty;
- Tuân thủ thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi đã quy định tại Điều 3 của nội quy này, không đi làm trễ hoặc vắng mặt mà không xin phép hoặc không có lý do chính đáng. Phải thông báo cho cấp trên biết mỗi khi rời vị trí làm việc ra ngoài.
- Trong giờ làm việc không được làm bất cứ công việc riêng nào ngoài công việc được giao;
- Không gây mất trật tự trong giờ làm việc;
- Không ngủ trong giờ làm việc.
- Thực hiện đúng và đầy đủ công việc được giao theo mô tả công việc.

Điều 9. Đi trễ, về sớm & làm việc riêng cá nhân

- Người lao động trong Công ty phải chấp hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc, chế độ làm việc theo quy định của Công ty. Khi nghỉ việc phải xin phép theo quy định.
- Trong giờ làm việc nếu cần thiết ra ngoài giải quyết việc riêng phải báo cho người quản lý hoặc trưởng bộ phận hay bộ phận có trách nhiệm liên quan.

- Đi làm muộn, tan làm sớm.
- Vắng mặt không có thông báo hoặc không được chấp thuận trước theo quy định được coi là nghỉ không có lý do chính đáng.
- Thường xuyên sử dụng quỹ thời gian làm việc theo quy định để làm việc riêng, việc cá nhân.

Điều 10. Tác phong, trang phục & thái độ làm việc nơi làm việc

- Người lao động phải có thái độ đúng mực với người quản lý, với khách hàng, đồng nghiệp. Phải tôn trọng, lịch sự trong giao tiếp, cư xử đúng đắn, không được xúc phạm hoặc tỏ thái độ thờ ơ, không được có thái độ hách dịch, gây khó khăn phiền hà kể cả với khách hàng và người làm việc trong cùng Công ty.
- CBNV cần có phong thái trang nhã và trang phục thích hợp với môi trường làm việc văn phòng.
- Nhân viên phải có thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, không làm ảnh hưởng thái độ tiêu cực tới đồng nghiệp.
- Không vắng bậy, vắng tục, giao tiếp văn minh với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng của công ty.
- Nghiêm cấm chống đối, hoặc có hành vi chống đối với cấp trên.
- Thực hiện trang phục gọn gàng, lịch sự, sạch sẽ tại công sở khi làm việc : Áo đồng phục công ty; áo sơ mi/áo phông có cổ có tay; áo len, áo khoác, áo vest; quần âu, quần jean; váy chiều dài tối thiểu đến gối, giày/dép quai hậu.
- Không mặc những trang phục không phù hợp với nơi làm việc như (đồ ngủ, đồ phong cách đường phố, đồ sexy...).

Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm

Trong suốt thời gian làm việc và trong phạm vi nơi làm việc, nhân viên không được thực hiện các hành vi sau:

- Hút thuốc trong khu vực quy định không được hút thuốc;
- Uống rượu bia trong giờ làm việc;
- Bàn tán, cáo buộc sai, cản trở sản xuất hoặc ngăn cản nhân viên khác thực hiện công việc;
- Có hành vi trái đạo đức hoặc không đúng đắn tại nơi làm việc;
- Cố ý cưỡng ép, lăng nhục, đe dọa hoặc dọa dẫm, gây thương tích với nhân viên, khách hàng, đối tác của công ty
- Sử dụng ma túy và tổ chức đánh bạc tại công ty;
- Tàng trữ vũ khí, chất nổ hoặc những vật dụng nguy hiểm hoặc bị cấm khác trong trụ sở công ty;
- Cố ý gây thiệt hại hoặc trộm cắp tài sản của công ty hoặc tài sản của nhân viên khác;
- Quấy rối tình dục hoặc bất cứ hành vi quấy rối nào khác hoặc phân biệt đối xử đối với đồng nghiệp.

CHƯƠNG IV

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 12. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

- Phải bảo đảm vệ sinh trong môi trường làm việc, có không gian, hệ thống thông gió và ánh sáng thích hợp và tuân thủ tiêu chuẩn bảo đảm sức khỏe cho nhân viên.
- Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 13. Trách nhiệm của người lao động

- Người lao động trong Công ty nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng theo quy định pháp luật nhà nước.
- Người lao động phải tuyệt đối tuân thủ và chấp hành những quy trình, quy phạm sử dụng máy móc thiết bị khi thực hiện nhiệm vụ sản xuất tại xưởng cũng như khi làm việc tại văn phòng, địa điểm của Công ty.
- Trước khi rời khỏi vị trí làm việc, phải vệ sinh nơi làm việc, kiểm tra thiết bị điện, nước tại chỗ. Bảo đảm các thiết bị đã được tắt, khóa cẩn thận.
- Chịu trách nhiệm bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị tại vị trí làm việc luôn sạch sẽ.
- Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc.
- Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm.
- Tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động.
- Có quyền từ chối hoặc rời bỏ nơi làm việc khi thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa tính mạng hoặc sức khỏe của bản thân hoặc cho những người khác cho đến khi sự cố được khắc phục.
- Triệt để chấp hành các quy định, quy chế về phòng cháy chữa cháy.

CHƯƠNG V

BẢO VỆ TÀI SẢN, BÍ MẬT KINH DOANH

Điều 14. Sử dụng và bảo vệ tài sản

1. Sử dụng

- Nhân viên chỉ được phép sử dụng các tài sản đã được công ty bàn giao hoặc trang bị để thực hiện công việc của mình. Không được sử dụng các tài sản khác không liên quan đến công việc của mình khi chưa được sự cho phép của người quản lý hoặc giám đốc.
- Nghiêm cấm hành vi sử dụng tài sản công ty bao gồm : tài sản hữu hình, tài sản vô hình (bao gồm cả việc sao chép tài liệu, dữ liệu của công ty lưu trong laptop), thông tin khách hàng, thương hiệu, danh nghĩa của công ty cho bất kỳ lợi ích cá nhân hoặc tập thể.

- Nếu người lao động sử dụng, vận hành không đúng kỹ thuật, dẫn đến việc làm hư hỏng máy móc, thiết bị thì phải bồi thường cho công ty theo giá thị trường hoặc tự bỏ chi phí khắc phục sửa chữa lại nguyên trạng ban đầu;

2. Bảo vệ tài sản

- Nhân viên trong Công ty phải có trách nhiệm bảo vệ tài sản và tài nguyên trí tuệ thuộc quyền quản lý của Công ty; nếu làm thất thoát, hư hỏng (không do lỗi của nhà sản xuất) thì nhân viên trực tiếp sử dụng tài sản, vật tư, công cụ, phương tiện phải sửa chữa & bồi hoàn.

- Nhân viên không được phép mang các dụng cụ, máy móc, văn bản và bất kỳ tài sản nào của Công ty ra khỏi trụ sở của công ty mà không có sự đồng ý của người quản lý hoặc Giám đốc.

- Nghiêm cấm nhân viên chiếm đoạt bất cứ tài sản nào của công ty vì mục đích sử dụng cá nhân hoặc bán lại.

- Người lao động phải hoàn trả tất cả các tài sản đã mượn của Công ty, bao gồm tất cả máy móc, công cụ dụng cụ đã mượn của Công ty sau khi hoàn thành công việc.

Điều 15. Giữ bí mật kinh doanh

- Trong thời gian làm việc cho Công ty, nhân viên không được tiết lộ hoặc yêu cầu tiết lộ các thông tin bí mật thuộc quyền sở hữu của Công ty cho những người không có quyền hạn.

- “Thông tin bí mật” dùng để chỉ các thông tin thuộc sở hữu của Công ty ở mọi dạng vật chất hoặc phi vật chất bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về quy trình; bản thiết kế; dữ liệu ảnh; các bản nháp, các chương trình phần mềm, dữ liệu máy tính, mẫu biểu, bí mật công nghệ, bí mật trong kinh doanh sản xuất, kế hoạch ngân sách, tình hình tài chính, khả năng Công ty có được hoặc mua bán bất kỳ tài sản nào; khả năng chuyển đổi cấu trúc vốn; tiền lãi dự kiến; thông tin về khách hàng, đối tác; kết quả nghiên cứu và phát triển; kế hoạch thay đổi nhân sự cao cấp, kế hoạch triển khai dự án, sản phẩm, dịch vụ mới; sở hữu trí tuệ; dữ liệu trong hệ thống máy tính, trang web công ty liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, tiền vốn, uy tín và thương hiệu Công ty.

- Công ty có những nguyên tắc và cách xử lý riêng cam kết với khách hàng. Tất cả nhân viên có trách nhiệm hiểu rõ và tuân thủ các nguyên tắc và cách xử lý này.

CHƯƠNG VI

XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 16. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động

- Vi phạm các quy định của Nội quy quy chế này.

- Gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu cho danh tiếng, lợi ích và tài sản công ty.

- Hành động vượt quá khả năng hoặc phạm vi trách nhiệm được uỷ quyền khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.

- Giả mạo chứng nhận của cơ sở khám, chữa bệnh hoặc những giấy tờ khác để lừa dối công ty.

- Lừa đảo khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao.
- Vi phạm nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật nhân viên.

1. Nguyên tắc

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.
- Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
- Khi một người đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.
- Không được xử lý kỷ luật lao động đối với nhân viên đang trong thời gian sau đây:
 - + Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 - + Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 - + Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ,...
- Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động:
 - + Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của nhân viên.
 - + Xử lý kỷ luật lao động đối với nhân viên có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

2. Trình tự xử lý kỷ luật

- Khi phát hiện nhân viên có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bản vi phạm. Người sử dụng lao động, quản lý trực tiếp hoặc người kiến nghị kỷ luật phải chứng minh được lỗi của nhân viên.
 - Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản và được thông qua bởi các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp.
- Biên bản phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành viên đã tham dự cuộc họp mà không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do.
- Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với nhân viên.
 - Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

Điều 18 . Hình thức và mức xử lý khi vi phạm kỷ luật lao động

1. Khiển trách bằng văn bản

Đối với các trường hợp vi phạm lần đầu, nhưng không gây ra hiệu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, một trong các số hành vi sau sẽ bị xử lý ở hình thức khiển trách:

- Vi phạm Điều 3; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 13; Điều 14; Điều 15 của nội quy này.
- Vi phạm điểm a,b,c của Điều 11 nội quy lao động này.
- Đồng phạm, che dấu các hành vi vi phạm của Công ty

- Các hành vi khác vi phạm người lao động gây ra hậu quả không nghiêm trọng (dưới 3 triệu đồng) theo những quy định của luật lao động
- Trong vòng 01 tháng, vi phạm từ 03 hành vi trở lên hoặc 02 lần trở lên đối với một hành vi được liệt kê ở trên.
- Không báo cáo đầy đủ sự mất mát, hư hại tài sản của Công ty dù cố ý hoặc do xao lãng công việc
- Không tuân thủ các vấn đề về an ninh của Công ty;
- Sử dụng danh nghĩa công ty cho việc riêng;
- Cản trở giao dịch giữa công ty và khách hàng, và ngược lại;
- Giả mạo chứng nhận của cơ sở khám, chữa bệnh hoặc những giấy tờ khác để lừa dối công ty;
- Lừa đảo khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
- Không báo cáo đầy đủ, kịp thời các báo cáo công việc, hạng mục mình được giao, phụ trách;
- Không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động đã quy định trong Nội quy này.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặc cách chức

Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặc cách chức được áp dụng khi người lao động thuộc ít nhất một trong các trường hợp sau:

- Người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 03 tháng kể từ thời điểm bị khiển trách;
- Công ty yêu cầu làm thêm giờ theo đúng quy định trong Quy chế nhưng không thực hiện;
- Mang những chất dễ cháy, chất nổ, vũ khí thô sơ, vũ khí bất hợp pháp vào Công ty hoặc cất trữ, sử dụng các loại rượu, bia, dược phẩm bất hợp pháp trong khu vực Công ty;
- Dán, sửa đổi hoặc tháo gỡ các văn bản trên bản thông báo cho nhân viên mà không được sự cho phép của người có thẩm quyền;
- Ăn cắp, phá hoại tài sản của công ty, của khách hàng, của nhân viên khác;

Người lao động vi phạm sẽ được tự động phục hồi trở lại vị trí công tác cũ/mức lương cũ nếu không tái vi phạm kỷ luật sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực. Trường hợp công việc cũ không còn hoặc không thể bố trí công việc cũ thì hai bên sẽ thỏa thuận để giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền lợi về mặt phúc lợi cho Người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết. Nếu người lao động đã có những tiến bộ tích cực trong việc sửa chữa sai phạm của mình sau khi đã chấp hành kỷ luật được 3 tháng và

có ý kiến đề nghị của Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc thì Giám Đốc có thể ra quyết định rút ngắn thời hạn kỷ luật.

Khi có quyết định về việc hủy bỏ hoặc giảm bớt thời hạn thi hành kỷ luật của biện pháp kỷ luật này, Giám đốc sẽ ban hành một quyết định bằng văn bản và nhân viên Hành chính - Nhân sự sẽ sắp xếp cho người lao động được nhận trở lại công việc đã đảm trách trước khi bị kỷ luật hoặc bố trí một công việc nào khác tương đương phù hợp với năng lực của Người lao động.

3. Hình thức buộc thôi việc hoặc sai thải

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được áp dụng trong những trường hợp sau:

3.1. Nhân viên có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy trong phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;

3.2. Nhân viên bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.

3.3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng.

3.4. Nhân viên vi phạm các nội quy, quy định gây thiệt hại nghiêm trọng được đo đếm bằng con số xác thực từ công ty;

3.5. Không tuân thủ, chống đối, phá vỡ hành lang văn hóa của công ty;

Điều 19. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

- Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được ban hành trong thời hạn tối đa là 01 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 03 tháng.

Điều 20. Xóa kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

1. Nhân viên bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xóa kỷ luật. Trường hợp bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức cách chức thì sau thời hạn 01 năm, nếu tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì không bị coi là tái phạm.

2. Nhân viên bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ, có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn.

Điều 21. Tạm đình chỉ công việc

1. Công ty có quyền tạm đình chỉ công việc của nhân viên khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để nhân viên tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của nhân viên chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Khi đình chỉ công việc CBNV cần thực hiện đúng nghĩa vụ & trách nhiệm của việc đình chỉ, mọi việc liên quan đến chống đối, toan tính hoặc phản kháng đều có thể quy về vi phạm nội quy công ty cấp độ nặng hơn.

Điều 22. Xin thôi việc, bỏ ngang công việc, tự ý bỏ việc hoặc chống đối

1. Người lao động có ý định xin thôi việc cần chấp hành nội quy - quy định công ty như sau:

1.1 Cần thông báo cho cấp quản lý trực tiếp, viết đơn xin nghỉ trước tối thiểu 30 ngày.

1.2 Khi đơn xin việc được chấp thuận & xác nhận bởi BGĐ sẽ được tính hợp quy, và bắt đầu tính thời gian bàn giao công việc.

1.3 Thời hạn bàn giao công việc tối thiểu 30 ngày tối đa 90 ngày hoặc ở vị trí đặc thù cần bàn giao toàn diện cho CBNV mới thay thế vị trí làm việc và không ảnh hưởng đến tiến độ công việc hoặc gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

1.4 Kết thúc thời gian bàn giao công việc, nhân sự nghỉ việc cần ký các cam kết & biên bản nghiệm thu bàn giao công việc qua các cấp: Trưởng phòng quản lý trực tiếp, hành chính nhân sự & BGĐ. (Các form mẫu biểu bảng được cung cấp bởi nhân viên hành chính nhân sự, một biểu mẫu đầy đủ chữ ký sẽ là biểu mẫu hợp lệ & hợp quy).

1.5 Trong quá trình bàn giao công việc, nhân sự cần phối hợp chặt chẽ với người được nhận bàn giao, bàn giao chi tiết về công việc, có hướng dẫn chi tiết bằng văn bản ở những đặc thù công việc. Bàn giao toàn bộ các thông tin liên quan đến vị trí đang làm việc, tài sản hữu hình, tài sản vô hình, công cụ, dụng cụ, tài chính, ...

1.6 Khi chưa kết thúc quá trình bàn giao công việc hoặc công việc bàn giao mà người tiếp nhận chưa thể thực hiện đúng theo quy trình làm việc của doanh nghiệp thì việc bàn giao đó sẽ không được tính là “đã bàn giao”, nhân sự chịu trách nhiệm bàn giao phải chịu toàn bộ trách nhiệm về thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp.

2. Bỏ ngang công việc hoặc tự ý nghỉ việc khi chưa được chấp thuận hoặc không có văn bản xác nhận là vi phạm nội quy nghiêm trọng & gây hậu quả cho việc kinh doanh của doanh nghiệp.

2.1 Bỏ ngang công việc, khi nhân sự bỏ ngang công việc không đến nơi làm việc trong vòng 24 tiếng (không gặp phải việc bất khả kháng, không liên hệ được người thân hoặc không liên hệ thông báo bằng điện thoại). Được xét duyệt là bỏ ngang công việc, khi bỏ ngang công việc nhân sự hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội quy doanh nghiệp, có thể bị tạm đình chỉ hoặc nặng hơn là sa thải không nhận thù lao, không nhận lương hoặc chịu phạt nếu gây thiệt hại có thể xác minh được.

2.2 Bỏ ngang công việc và xác định nghỉ việc ngang không thông báo cho cấp quản lý, hành chính nhân sự hoặc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thì hành kỷ luật theo luật doanh nghiệp quy định, doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải thực hiện các quyền lao động với người lao động đó khi người lao động vi phạm kỷ luật.

2.3 Bỏ ngang công việc hoặc tự ý thôi việc trong thời gian ký hợp đồng lao động hoặc trong thời gian bàn giao công việc, doanh nghiệp có quyền không chi trả bất kỳ khoản thù

lao hoặc lương trong thời gian người lao động làm việc & truy thu toàn bộ tiền thưởng, tiền đãi ngộ trong thời gian làm việc vì đây là việc nguy hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh nghiệp.

2.4 Chống đối trong thời gian làm việc hoặc thời gian bàn giao công việc nhằm tạo áp lực cho doanh nghiệp ra quyết định sa thải hoặc không tiến hành bàn giao công việc đúng theo quy định cũng sẽ được quy chiếu vào việc gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp ở mục (2.3 - Điều 22 của nội quy - quy chế này).

Điều 23. Trách nhiệm vật chất

1. Bồi thường thiệt hại

1.1. Nhân viên phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi gây thiệt hại bằng hình thức khấu trừ hàng tháng vào lương do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi nhân viên làm việc do Chính phủ công bố.

1.2. Nhân viên phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Do sơ suất làm hư hỏng dụng cụ thiết bị với giá trị thiệt hại thực tế từ 10 tháng lương cơ bản.

b) Làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao;

c) Tiêu hao vật tư quá định mức cho phép của người sử dụng lao động.

1.3. Trường hợp nhân viên gây thiệt hại cho người sử dụng lao động theo quy định tại điểm 1.2 nêu trên mà có hợp đồng trách nhiệm với người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

1.4. Trường hợp thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, dịch họa, dịch bệnh, thảm họa hoặc do sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù người sử dụng lao động đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì nhân viên không phải bồi thường.

1.5. Trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại được áp dụng theo trình tự, thủ tục và thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.

1.6 Bồi thường toàn bộ thiệt hại ở những thiệt hại doanh nghiệp có thể chứng minh được trong thời gian làm việc và với các hành vi nghỉ ngang, tự thôi việc hoặc chống đối.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

- Nội quy quy chế làm cơ sở để công ty quản lý nhân viên và xử lý các trường hợp vi phạm về kỷ luật lao động của doanh nghiệp.

- Các đơn vị thành phần, tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị, cụ thể hóa nội quy nhân viên cho phù hợp với thực tế, nhưng không được trái với Nội quy quy

chế của công ty và pháp luật lao động cũng như pháp luật khác có liên quan của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nội quy được phổ biến đến từng nhân viên, mọi nhân viên có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh nội quy này. Đấu tranh ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến sản xuất kinh doanh, an ninh trật tự của công ty.

Cam kết của nhân sự:

.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng năm

Nhân sự

(Ký và ghi rõ họ tên)